

1522717-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de tudo. Teve passagem quando menor por tráfico. Teve medida de liberdade assistida. Teve duas passagens na Vara da Infância, as duas por tráfico. Estava trabalhando na pizzaria do tio. Estava morando com a mãe e três irmãos, casa própria. Fuma maconha de vez em quando. Não tem habilitação para dirigir veículo ou moto. É amigo, colega de Jonatha. Moram na mesma região. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522717-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522717-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274324/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27910114 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2274324 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA e JONATHA GUIMARÃES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/6), na noite de 7 de outubro de 2022, por volta das 21h35, na Rua Henri Dunant, Santo Amaro, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular marca Apple, modelo iPhone 11, avaliado em R\$ 6.000,00, pertencente à vítima Eryane Sampaio Senegali, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10/14, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 21, Auto

de Exibição, Apreensão e Entrega de fl. 38 e Termo de Declarações de fls. 29/30. Narra a inicial que, segundo apurado, os denunciados transitavam pelas ruas da cidade com a motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa GJY-5J99, estando JONATHA na garupa e GUSTAVO na condução da moto, munidos cada um com um simulacro de arma de fogo, objetivando praticar crimes patrimoniais. Em dado momento, estando no endereço acima indicado, os denunciados avistaram a vítima, que caminhava pela via pública, enquanto manuseava seu aparelho celular, e resolveram subtrair-lhe o referido bem.

Segundo a exordial, GUSTAVO colocou a motocicleta à frente da vítima, obstruindo sua passagem, e JONATHA anunciou-lhe o assalto, dizendo "passa, passa". Instintivamente, Eryane resistiu e tentou fugir dos roubadores. JONATHA, então, desceu da motocicleta e passou a perseguir a vítima, que, em dado momento, acabou caindo, ainda com o celular nas mãos. Naquele instante, JONATHA sacou o simulacro de arma de fogo, que estava em sua cintura, e apontou em direção à vítima, dizendo, em tom ameaçador, "passa o celular e a mochila". Temerosa, Eryane entregou-lhe o celular. Após tomar o objeto para si e vendo que a vítima tinha se levantado do chão e ido a seu encalço, JONATHA desferiu um golpe na orelha de Eryane, utilizando o simulacro de arma de fogo. Na sequência, JONATHA e GUSTAVO rapidamente deixaram o local dos fatos, na motocicleta.

Narra ainda a denúncia que a vítima procurou ajuda e conseguiu localizar, poucos metros à frente, uma viatura da Polícia Militar, narrando aos policiais os fatos e descrevendo as características da motocicleta e dos roubadores. Os policiais, de posse das informações, prontamente puseram-se a procurar os denunciados. Ainda, mantiveram contato com a vítima, que estava rastreando o celular subtraído.

É ainda da exordial que, em razão da localização do bem indicada no aplicativo de rastreamento, outra equipe policial foi acionada, via rádio, e conseguiu deter os denunciados, após realizar um cerco na Avenida João Dias, altura do numeral 2380, Santo Amaro, nesta cidade.

Segundo a inicial, no momento da abordagem, o piloto perdeu o controle da moto e eles caíram no chão. JONATHA, que estava na garupa, foi imediatamente detido, sendo apreendido em seu poder um simulacro de arma de fogo. GUSTAVO, que pilotava a motocicleta, tentou correr dos policiais por alguns metros, mas foi logo alcançado. Durante a perseguição a GUSTAVO, ele jogou ao chão um simulacro de arma de fogo. A inicial ainda dá conta de que, em revista pessoal, com JONATHA foi encontrado, dentro da mochila de entregador que carregava, três celulares, sendo um deles de sua propriedade, outro pertencente à vítima Eryane e o terceiro de origem não identificada.

Ainda segundo a denúncia, informalmente, JONATHA confessou aos policiais que teria roubado os dois aparelhos celulares, um na região do Brooklin e outro na região de Santo Amaro. A motocicleta utilizada pelos roubadores estava com a numeração da placa alterada com pedaço de fita isolante, modificando o número "5", para "6". Em consulta à numeração original, a dizer, GJY-5J99, nada de irregular foi observado. Por fim, a inicial relata que os denunciados foram presos em flagrante. Na Delegacia de Polícia, interrogados, permaneceram em silêncio, conforme Termos de Interrogatório de fls. 17/20. A vítima foi convidada a comparecer na Delegacia de Polícia, ocasião em que reconheceu pessoalmente os denunciados como autores do crime, apontando exatamente a conduta praticada por cada um, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 37. Ainda, recebeu o aparelho celular subtraído em restituição, conforme Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fl. 38.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 7 de outubro de 2022 (fls. 67/68), a prisão em flagrante dos autuados foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 71/74).

O Defensor constituído pelo acusado JONATHA juntou procuração aos autos (fls. 95/96).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 31 de outubro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 23 de novembro de 2022 às 16h30 (fls. 97/98).

A Defensora constituída pelo acusado GUSTAVO juntou procuração, apresentou resposta

à acusação a seu favor e requereu a revogação de sua prisão preventiva (fls. 126/130).

O recebimento da denúncia foi mantido para o acusado GUSTAVO (fls. 143/144).

O Defensor constituído do acusado JONATHA apresentou resposta à acusação a seu favor (fls. 145/146), juntando documentos às fls. 147/154.

Aos 18 de novembro de 2022, o douto Promotor de Justiça manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva (fls. 162/163).

O Laudo Pericial nº 330.901/2022, referente aos celulares apreendidos, foi juntado às fls. 169/175.

O Laudo Pericial nº 328.488/2022, referente aos simulacros de arma de fogo apreendidos, foi juntado às fls. 176/180

O recebimento da denúncia foi mantido para o denunciado JONATHA (fls. 182/183).

Em audiência, foi formalizada a citação dos réus.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais militares e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor constituído de JONATHA requereu, em suma, que seja aplicada a pena base no mínimo legal, porque favoráveis as circunstâncias judiciais, em especial os bons antecedentes. Que seja reconhecida a atenuante da confissão e a fixação do regime semiaberto.

Por fim, a insigne Defensora constituída de GUSTAVO requereu, em suma, nulidade do reconhecimento em sede de delegacia, porque somente os réus foram apresentados.

Sustentou que não foi juntado laudo pericial do celular da vítima. Requereu a absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente requereu a participação de menor importância do Réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 9), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/14), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21), pelo Termo de Declarações da vítima (fls. 29/30), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 37), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 38), pelo Relatório Final (fls. 57/59), pelo Laudo Pericial nº 330.901/2022, referente aos celulares apreendidos (fls. 169/175), e pelo Laudo Pericial nº 328.488/2022, referente aos simulacros de arma de fogo apreendidos (fls. 176/180), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A Defesa do corréu Gustavo sustenta que não foi juntado laudo pericial do celular da vítima. Nesse ponto, registre-se que a materialidade foi amplamente demonstrada conforme acima mencionado, sendo totalmente desnecessário o encaminhamento do celular da vítima para perícia, o que acarretaria para a vítima mais um ônus, além daquele de ter sido vítima de grave crime, sendo, assim, correta a pronta entrega do bem subtraído para a vítima, conforme Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação de fl. 38.

A autoria de ambos os réus também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

De início, afasta-se o quanto sustentado pela ilustre Defesa do Réu Gustavo visando reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento dos réus em delegacia.

O ato de reconhecimento, como já reiteradamente decidido por nossos tribunais, somente deve observar o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, "se possível", e, então, a sua inobservância, por si só, não acarreta qualquer nulidade, havendo necessidade, por certo, que a defesa demonstre a ocorrência de

algum prejuízo.

Ademais, a regra contida no artigo acima citado é de ser observada pela Autoridade Policial e mesmo assim, repita-se, “se possível”.

Conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova (HC 175.111/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011).

Também o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou no sentido de que “a alegação do apelante de que deve ser absolvido, porque o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas, na fase extrajudicial, não deu atendimento aos ditames preconizados no artigo 226 do Código de Processo Penal, não merece atendimento, pois é irrelevante ter sido efetuado o aludido reconhecimento sem as observâncias das formalidades inscritas no aludido dispositivo legal, as quais deverão ser observadas, caso possível. O reconhecimento não está vinculado, necessariamente, à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, que deve ser entendida apenas como mera recomendação, e não obrigação. Ademais, na mesma fase, o apelante foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas (fls. 46 e 47) e, quando da realização da audiência, na fase judicial, sob o crivo do contraditório, novamente foi reconhecido pessoalmente, como um dos autores dos roubos retratados nos autos. Além disso, o procedimento de reconhecimento, na fase extrajudicial, não é passível de nulidade, pois o inquérito é mera peça informativa, cujo conteúdo deverá ser aferido em conjunto com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Sua forma é de pouca relevância e não tem, por si só, o condão de autorizar a prolação de édito condenatório ou absolutório” (Apelação nº 0446306-16.2010.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Antonio Manssur).

Ao ser ouvida em juízo a vítima Eryane Sampaio Senegali relatou, em suma, que reconhece o garupa como sendo o número “1” (RÉU JONATHA). Hoje não tem condições de afirmar qual era o indivíduo que estava pilotando a moto, mas tem quase certeza que era o indivíduo com o número “4” (figurante apresentado para o momento do reconhecimento). No dia do fato reconheceu o piloto por conta da roupa que ele estava vestindo que era colorida, que era listrada. No dia reconheceu as pessoas. Os dois estavam dentro de uma sala e reconheceu. No dia apontou o indivíduo que estava pilotando porque ele estava de capacete e a blusa que ele estava era colorida, de listras. Naquele momento de reconhecimento na polícia não teve dúvida, por conta da roupa de quem estava pilotando e como falou, ficou agora em dúvida porque o número “4” e o número “2” tem o mesmo perfil e ambos tem tatuagem na mão. Tinha acabado de sair do trabalho, era por volta de 21:30 horas e estava falando com a irmã no celular, estava com a cabeça baixa, estava indo ao encontro do carro. Eles vieram na contramão de moto, ele (o garupa, RÉU JONATHA) disse “passa, passa”. Ficou estática, o que estava pilotando ficou nervoso disse “vai, vai, vai, passa”. A declarante deu a volta, tentando correr e chegar na avenida. O garupa, número “1” (RÉU JONATHA), saiu da moto e saiu correndo. Caíram no chão e ele puxou o celular da mão da declarante. A declarante não quis entregar, foi quando ele mostrou a arma. Depois ele bateu com a arma na cabeça da declarante. Depois que os meninos foram embora uma pessoa ajudou a declarante. Tinha uma polícia na esquina. O celular tem rastreador. Na hora falou para a polícia que era uma moto vermelha, pequena, explicou e ligou para a irmã da declarante, pedindo para ela dar busca no Iphone, encontrando exatamente onde ele estava. Foi passando as coordenadas para a polícia. Depois os policiais encontraram a moto e os rapazes. Chegou a ver os dois indivíduos no local e depois na delegacia. Na delegacia pode ver o sofrimento da família dos acusados. Os dois indivíduos estavam de capacete e, como falou, pode ter mais contato com a pessoa que assaltou a declarante e viu a tatuagem do que estava pilotando. O que assaltou a declarante tem certeza absoluta por conta do volume das “pestanas”. Está falando do garupa (RÉU JONATHA). Teve contato com Jonatha porque não foi só uma abordagem, teve contato visual, por isso tem certeza absoluta que foi ele. Do momento em que foi roubada até o momento em que os

policiais detiveram os indivíduos decorreu lapso de aproximadamente trinta minutos. Ainda em juízo, foi ouvida a testemunha policial militar Renan Lucas Paterno, que narrou, em suma, que se recorda dos réus, foi até agraciado com medalha por conta dessa ocorrência. O depoente não visualizou quem era o piloto e quem era o garupa. Caiu na rede que tinha uma moto nas mesmas características que os indivíduos e estavam roubando. Uma equipe visualizou uma moto com as mesmas características e iniciou o acompanhamento. O depoente estava com a viatura parada no posto de gasolina. Fecharam o trânsito, o parceiro desembarcou para segurar os veículos e foi de encontro com a motocicleta e conseguiu segurar o piloto da moto. O garupa correu. A equipe de moto passou pelo depoente e foi essa equipe que conseguiu alcançar esse garupa. O parceiro conseguiu segurar o piloto e com ele foi encontrado um simulacro de pistola. A equipe também localizou um simulacro com o indivíduo que correu. Conseguiram fazer contato com uma das vítimas e teve contato com ela na delegacia. Na delegacia a vítima reconheceu os dois indivíduos, um deles chegou até a agredir a vítima. A vítima disse que recebeu um empurrão e caiu no chão. Entre o momento que a vítima aciona a polícia militar e o momento que a polícia prende as pessoas foi muito rápido, de cinco a dez minutos a equipe já visualizou a moto com as mesmas características. Não foram passadas ao depoente as coordenadas do rastreamento do celular da vítima. A vítima alegou que foi empurrada. Um dos indivíduos correu e um o parceiro segurou. Não sabe dizer se foi o garupa quem correu ou se foi o piloto que correu, um dos dois correu, não sabe precisar qual foi o indivíduo que o parceiro conseguiu segurar de imediato. Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Jonatas Pereira de Araújo, que relatou, em síntese, que estava em patrulhamento quando uma equipe informou que estava acompanhando dois indivíduos. Avistaram a motocicleta e a viatura em acompanhamento. A moto veio a bater no cabo de aço e vieram a cair ao solo. A equipe deteve Jonatha e Gustavo correu. O Réu JONATHA estava na garupa e o Réu GUSTAVO pilotava a moto. Reconhece os réus presentes em audiência. O depoente capturou o réu JONATHA. Devido a queda caiu ao lado um simulacro de arma de fogo. Ele caiu do lado da moto. O réu Gustavo correu por alguns metros e foi detido. Durante o caminho encontraram um simulacro. A vítima informou que estava saindo do trabalho conversando no celular, chegaram dois indivíduos em uma motocicleta e anunciaram o roubo, informa ainda que Jonatha deu uma coronhada, mas sem lesão. Crê que passou de oito a dez minutos até a detenção dos indivíduos. No momento da prisão Gustavo negou e Jonatha afirmou que praticou roubo de dois celulares, um na área do Brooklin e um na área de Santo Amaro.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Gustavo dos Santos Barbosa negou a prática delitiva, narrando que está com 19 anos de idade. Estudou até a sétima série. Parou de estudar porque não queria ir para a escola, porque estava trabalhando com o tio, na pizzaria, fazendo entrega, fazia de tudo. Teve passagem quando menor por tráfico. Teve medida de liberdade assistida. Teve duas passagens na Vara da Infância, as duas por tráfico. Estava trabalhando na pizzaria do tio. Estava morando com a mãe e três irmãos, casa própria. Fuma maconha de vez em quando. Não tem habilitação para dirigir veículo ou moto. É amigo, colega de Jonatha. Moram na mesma região. O Jonatha foi na casa do interrogando por volta de 21:00, 22:00 horas chamar o interrogando para trabalhar com aplicativo da Rappi, fazer entregas. Foi com o corréu. A moto era de Jonatha e o interrogando foi pilotando. Estavam passando pela Santo Amaro, parou a moto, Jonatha sacou um simulacro, pegou o celular da mulher, montou na moto e o interrogando não sabia de nada. Parou a moto para ligar o aplicativo e Jonatha pulou da moto e já anunciou o assalto. Ficou desesperado e ficou acelerando a moto. Virou a moto e Jonatha subiu na moto. A moto é do corréu. O Jonatha tinha um simulacro e o interrogando não tinha. No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu GUSTAVO restou absolutamente isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal,

18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Também interrogado em juízo, o réu Jonatha Guimarães da Silva confessou a prática delitiva, narrando que está com 23 anos de idade. Estudou ensino médio completo. Estava morando com a mulher, em casa alugada. Estava trabalhando registrado, entrega pizzas no Campo Belo. Nunca teve passagem por delegacia nem com crime. No momento em que foi preso já admitiu. A moto era emprestada da tia Maria, irmã do pai. Era Gustavo que pilotava a moto. Era o interrogando que estava com simulacro de arma. O interrogando estava na garupa. Estava passando por momentos difíceis financeiramente. Já tinha pegado emprestado o simulacro de um colega. Buscou Gustavo e falou que iam trabalhar de aplicativo. Viu a vítima, pediu para Gustavo parar a moto, ele parou, desceu da moto dando voz de assalto. Gustavo ficou esperando retornar para moto e saíram juntos. Tentaram fugir da polícia, Gustavo pilotava a moto.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus. Ainda, insta salientar que as ilustres Defesas não apresentaram qualquer razão concreta para desacreditar as declarações da vítima.

Nesse passo, são elucidativos os seguintes julgados, extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Vol. 2, 2ª edição, Editora RT, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186 – grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218 – grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram seguros e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que as ilustres Defesas não apresentaram qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que os réus agiram conjuntamente para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Assim, entendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime de roubo majorado, bem como sua autoria, sendo, por isso, necessária a condenação dos réus como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Por fim, registre-se que ambos os Réus concorreram para o crime, de modo algum podendo ser admitida participação de menor importância do corréu Gustavo, que pilotava a motocicleta, tendo a sua conduta sido amplamente descrita nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais militares.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase impõe-se observar que os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal são desfavoráveis aos réus. Desde logo, cumpre reconhecer que os denunciados demonstraram periculosidade acima da média no cometimento do crime de roubo, agindo com desnecessária violência. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa do réu GUSTAVO, consoante se extrai de fls. 19/20, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Ainda em segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para o RÉU JONATHA. Assim, reduzo a pena ao mínimo legal, registrando-se ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), perfazendo um total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

Regime de cumprimento da pena.

O crime cometido pelos réus vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade dos réus, a menoridade relativa do réu GUSTAVO, a confissão do acusado JONATHA e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de que se trata de crime praticado mediante violência e grave ameaça, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os réus GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA e JONATHA

GUIMARÃES DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo, por isso, para cada um deles, as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

As penas de multa serão calculadas por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando sua soltura agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus é de rigor.

Recomendem-se os réus, oficiando-se para que seja providenciada a transferência a estabelecimento adequado ao regime fixado (semiaberto).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados" e expeçam-se as guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ). Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que o telefone celular da vítima foi recuperado e não houve demonstração de eventual prejuízo sofrido pela ofendida.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se as certidões da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução das multas penais e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA